副　本

令和６年（ワ）第１８４７号　損害賠償請求事件（国賠）

原告　越川雅史

被告　村越祐民、市川市

訴えの変更申立書

令和７年４月１０日

千葉地方裁判所民事第３部合議４係　御中

原告訴訟代理人弁護士　　荒　木　謙　人

頭書事件について、原告は、被告村越に対する請求額を金３３０万円から金１１０万円に縮減し、次のとおり請求の趣旨・請求の原因を変更する。

また、原告は、被告市川市に対する請求額を金３３０万円から金９９０万円に拡張し、次のとおり請求の趣旨・請求の原因を変更する。

第１　請求の趣旨

１　被告村越祐民は、原告に対し、金１１０万円及び令和４年４月２日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払え

２　被告市川市は、原告に対し、金９９０万円及び令和３年１２月１４日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払え

３　訴訟費用は、被告らの負担とする

との判決及び仮執行宣言を求める。

第２　請求の原因

1　当事者

（1）原告

原告は、平成２３年５月に市川市議会議員選挙に当選し、現在も市川市議会議員の職務を行っている者である。

（2）被告村越祐民

被告村越祐民（以下「被告村越」という。）は、平成３０年４月における市川市長選挙に当選後、令和４年４月まで被告市川市における市長であった者である。

（3）被告市川市

ア　訴外大津政雄

訴外大津政雄（以下「訴外大津」という。）は、令和２年４月から令和４年７月までの期間、被告市川市における元副市長として職務を行っていた者である。

イ　訴外松井努

訴外松井努（以下「訴外松井」という。）は、平成１１年５月から令和５年５月までの期間において、被告市川市における議会議員として職務を行っていた者である。

ウ　訴外荒木詩郎

訴外荒木詩郎（以下「訴外荒木」という。）は、平成１５年５月から令和５年５月までの期間において、被告市川市における議会議員として職務を行っていた者である。

エ　被告村越および上記アないしウの３名は、上記期間において市川市長、市川市副市長および市川市議会議員として職務を行っていた者であって、公権力を行使していた者である。

そのため、これらの者が、被告市川市における公務として職務中に行った原告に対する不法行為については、被告市川市に責任の所在があることになる。

２　被告村越に対して

（１）被告村越は、令和４年４月２日、自らのTwitter（現X）上において、「@Koshikawaspirit越川議員による長年に渡る市職員への悪質なパワハラは議会多数派によるもみ消しで調査すら行われていません。」との投稿を行っている（以下、本件投稿という。）（**甲１９：被告村越によるTwitter（現X）上での投稿**）。そして、本書面作成時点においても、本件投稿は削除されていない。

（２）本件投稿により、甲２９記載のとおりの事実が適示され、原告の社会的評価が低下しており、名誉権が侵害されている（**甲２９：被告村越による名誉毀損行為一覧表**）。

また、本件投稿は、事実に基づかないばかりか、市川市議会議員として誠実に職務を行ってきた原告にとって、著しく侮辱的、屈辱的な表現であり、通常の社会生活において投げかけられることはない言葉である。したがって、社会通念上許容される限度を超えた侮辱行為にあたり、原告の名誉感情が侵害されていることも明らかである。

（３）なお、被告村越は、市川市長としての職務を終えた現在においても上記Twitter（現X）アカウントの使用を継続していることからも明らかなように、プライベート用アカウントとして利用していたものであって、市川市長の職務に限定して利用していたものではない。

したがって、本件投稿は、被告村越が私人としてインターネット上で発言したものであるから、下記３に記載する被告市川市の国賠法上の責任となるものではなく、被告村越個人の民事上の責任が問われるものである。

（４）被告村越は約３年という長期間にわたって本件投稿を自らのTwitter（現X）上に掲載し続けており、本件投稿によって原告に発生した損害額は、１００万円を下回ることは無い。

そして、原告は本件投稿により本訴訟を提起するに至っていることから、１００万円の１０％に相当する弁護士費用１０万円についても、被告村越の本件投稿によ

って被った損害である。

以上より、原告は、被告村越の本件投稿により、合計で１１０万円の損害を被っている。

（５）よって、原告は、被告村越に対し、不法行為に基づく損害賠償として、金１１０万円及び本件投稿が行われた令和４年４月２日から支払済みまで民法所定の年３％の割合による利息の支払を求める。

３　被告市川市に対して

（１）被告市川市による名誉権侵害および名誉感情侵害

ア　「越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ）」と題する文書

（ア）被告市川市は、令和３年８月３０日、「越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ）」（甲６）と題する書面を公文書として一般に公開した。

かかる文書において、「越川市川市議会議員からの明らかにパワハラと認められる以下のような回答が複数ありました」「脅迫ともとれる発言をする」「精神的な苦痛を受け、退職した職員も見られる状態にあります」と記載されている。

（イ）かかる文書の公開により、甲３０・１記載のとおりの事実が適示され、原告の社会的評価が低下しており、名誉権が侵害されている（**甲３０：被告市川市による名誉毀損行為一覧表**）。

また、かかる文書の内容は、事実に基づかないばかりか、市川市議会議員として誠実に職務を行ってきた原告にとって、著しく侮辱的、屈辱的な表現であり、通常の社会生活において投げかけられることはない言葉である。したがって、社会通念上許容される限度を超えた侮辱行為にあたり、原告の名誉感情が侵害されていることも明らかである。

イ　「越川市議によるパワーハラスメントの主な内容」と題する文書

（ア）被告村越は、同年９月２日開催の各派代表者会議に出席して、『越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ）』（**甲６：越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ）**）、『越川市議によるパワーハスメントの主な内容』と題する書面（**甲７：越川市議によるパワーハラスメントの主な内容**）を提出した。

かかる文書において「越川市議によるパワーハラスメントの主な内容」「当事者の中には、退職した職員や病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員もおります」「項目　脅迫、恫喝」と記載されている。

（イ）かかる文書の公開により、甲３０・２記載のとおりの事実が適示され、原告の社会的評価が低下しており、名誉権が侵害されている（**甲３０：被告市川市による名誉毀損行為一覧表**）。

また、かかる記載の内容は、事実に基づかないばかりか、市川市議会議員として誠実に職務を行ってきた原告にとって、著しく侮辱的、屈辱的な表現であり、通常の社会生活において投げかけられることはない言葉である。したがって、社会通念上許容される限度を超えた侮辱行為にあたり、原告の名誉感情が侵害されていることも明らかである。

（２）被告村越による名誉権侵害および名誉感情侵害

ア　各派代表者会議（令和３年９月２日）における発言

被告村越は、同年９月２日、各派代表者会議において、「８月３０日付で越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについての申入れを金子議長に対してさせていただいた」「当該市議会議員からの悪質な事例が職員から幾つも声が上がってきた」「この調査表にあるような当該議員からの非常に悪質な事例、脅迫、恫喝」と発言した（**甲１３：各派代表者会議記録（令和３年９月２日）**）。

かかる発言により、甲３０・３記載のとおりの事実が適示され、原告の社会的評価が低下しており、名誉権が侵害されている（甲３０：被告市川市による名誉毀損行

為一覧表）。

また、かかる発言の内容は、事実に基づかないばかりか、市川市議会議員として誠実に職務を行ってきた原告にとって、著しく侮辱的、屈辱的な表現であり、通常の社会生活において投げかけられることはない言葉である。したがって、社会通念上許容される限度を超えた侮辱行為にあたり、原告の名誉感情が侵害されていることも明らかである。

イ　再議第１号

被告村越は、同年１２月９日、再議第１号として、「議案第４３号令和３年度市川市一般会計予算（第１０号）の再議について」を提出した（**甲２８：再議第１号**）。

かかる再議において、「越川雅史市川市議会議員の職員に対するパワーハラスメント事案…は、個人の尊厳と人格を不当に侵害し、業務の円滑な遂行に悪影響を及ぼす」との記載がなされており、一般に公開されている。

当該記載により、甲３０・４記載のとおりの事実が適示され、原告の社会的評価が低下しており、名誉権が侵害されている（**甲３０：被告市川市による名誉毀損行為一覧表**）。

また、かかる記載の内容は、事実に基づかないばかりか、市川市議会議員として誠実に職務を行ってきた原告にとって、著しく侮辱的、屈辱的な表現であり、通常の社会生活において投げかけられることはない言葉である。したがって、社会通念上許容される限度を超えた侮辱行為にあたり、原告の名誉感情が侵害されていることも明らかである。

ウ　１２月定例会（令和３年１２月１４日）における発言

被告村越は、同年１２月１４日、１２月定例会において、「越川雅史市川市議会議員の職員に対するパワーハラスメント事案につきましては、個人の尊厳と人格を不当に侵害し、業務の円滑な遂行に悪影響を及ぼす」と発言した（**甲１７：１２月定例会**

（令和３年１２月１４日））。

かかる発言により、甲３０・５記載のとおりの事実が適示され、原告の社会的評価が低下しており、名誉権が侵害されている（**甲３０：被告市川市による名誉毀損行為一覧表**）。

また、かかる発言の内容は、事実に基づかないばかりか、市川市議会議員として誠実に職務を行ってきた原告にとって、著しく侮辱的、屈辱的な表現であり、通常の社会生活において投げかけられることはない言葉である。したがって、社会通念上許容される限度を超えた侮辱行為にあたり、原告の名誉感情が侵害されていることも明らかである。

（３）訴外大津による名誉権侵害および名誉感情侵害

ア　９月定例会（令和３年９月７日）における発言

訴外大津は、同年９月７日、９月定例会において「越川議員、パワハラは一切ないということをおっしゃられています。私、今副市長ですけれども、総務部長時代に実際に私は経験をいたしました。」「会派の部屋に呼び出されて、答弁調整ですけれども、恫喝めいた口調で詰問されて」と発言した（**甲１４：９月定例会（令和３年９月７日）**）。

かかる発言により、甲３０・６記載のとおりの事実が適示され、原告の社会的評価が低下しており、名誉権が侵害されている（**甲３０：被告市川市による名誉毀損行為一覧表**）。

また、かかる発言の内容は、事実に基づかないばかりか、市川市議会議員として誠実に職務を行ってきた原告にとって、著しく侮辱的、屈辱的な表現であり、通常の社会生活において投げかけられることはない言葉である。したがって、社会通念上許容される限度を超えた侮辱行為にあたり、原告の名誉感情が侵害されていることも明らかである。

（４）訴外松井による名誉権侵害および名誉感情侵害

ア　発議第２８号

（ア）訴外松井は、同年９月１３日、発議第２８号「越川雅史議員による職員に対するパワーハラスメントに関する特別委員会の設置に係る決議について」を市川市議会に対して提出した（**甲２５：発議第２８号**）。

かかる発議については、複数の議員が提出者・賛成者に名を連ねているところ、同日の議会において「越川雅史議員による職員に対するパワーハラスメントに関する特別委員会の設置に係る決議につきまして、公明党、緑風会第１、第２を代表いたしまして、提案理由を述べます」と訴外松井自身が発言しているように、提出者の代表は訴外松井である（**甲２６：被告松井による発議第２８号の提案理由の説明及び質疑応答**）。

（イ）かかる発議において、「９月７日の越川議員の代表質問…の発言は、職員に恐怖を与える脅迫発言ととられてもおかしくない」「意を決してパワハラ被害を訴えた職員、本人が特定されてしまうことを厭わず実名で被害を訴えた大津副市長においては、いわば２次被害に遭っている」との記載がなされており、一般に公開されている。

当該記載により、甲３０・７記載のとおりの事実が適示され、原告の社会的評価が低下しており、名誉権が侵害されている（**甲３０：被告市川市による名誉毀損行為一覧表**）。

また、かかる記載の内容は、事実に基づかないばかりか、市川市議会議員として誠実に職務を行ってきた原告にとって、著しく侮辱的、屈辱的な表現であり、通常の社会生活において投げかけられることはない言葉である。したがって、社会通念上許容される限度を超えた侮辱行為にあたり、原告の名誉感情が侵害されていることも明らかである。

イ　発議第２８号の提案理由の説明及び質疑応答

（ア）被告松井は、同日、議会における発議第２８号の提案理由の説明及び質疑応答において、

「越川議員は「最後に、私はですね、まだ任期があと１年以上残っています。議員辞職勧告を受けても頑として応じない可能性だって否定できません。あなたが次の選挙に立候補しなければ、私だけ、ここに残ることになるかもしれません。それで職員は安心できるんでしょうか」といった発言がございます。これは紛れもないパワハラ、あるいは脅迫、恫喝じゃないですか。」

「越川雅史議員であります」（「加害者、加害議員とは誰を指すのでしょうか」という訴外石原よしのり議員からの質問に対して）

「７日の日にああやって職員を恫喝して」

と発言した（**甲２６：被告松井による発議第２８号の提案理由の説明及び質疑応答**）。

（イ）かかる発言により、甲３０・８記載のとおりの事実が適示され、原告の社会的評価が低下しており、名誉権が侵害されている（**甲３０：被告市川市による名誉毀損行為一覧表**）。

また、かかる発言の内容は、事実に基づかないばかりか、市川市議会議員として誠実に職務を行ってきた原告にとって、著しく侮辱的、屈辱的な表現であり、通常の社会生活において投げかけられることはない言葉である。したがって、社会通念上許容される限度を超えた侮辱行為にあたり、原告の名誉感情が侵害されていることも明らかである。

（５）訴外荒木による名誉権侵害および名誉感情侵害

ア　発議第２８号の賛成理由の説明及び質疑応答

（ア）訴外荒木は、同年９月１３日、議会における発議２８号の賛成理由の説明及び質疑応答において、

「9月7日の越川議員の一般質問形式による市長に対する質問の中での職員に対する

脅迫めいた発言や、同じく両副市長への脅迫めいた質問、これに対してパワハラ事案を具体的に公表した両副市長の答弁を伺った限り、これは軽視できない、こうした言動こそがパワハラに当たる」と発言した（**甲２７：被告荒木による発議第２８号の提案理由の説明及び質疑応答**）。

（イ）かかる発言により、甲３０・９記載のとおりの事実が適示され、原告の社会的評価が低下しており、名誉権が侵害されている（**甲３０：被告市川市による名誉毀損行為一覧表**）。

また、かかる発言の内容は、事実に基づかないばかりか、市川市議会議員として誠実に職務を行ってきた原告にとって、著しく侮辱的、屈辱的な表現であり、通常の社会生活において投げかけられることはない言葉である。したがって、社会通念上許容される限度を超えた侮辱行為にあたり、原告の名誉感情が侵害されていることも明らかである。

（６）被告村越による定例記者会見および公文書の公開にあたる決裁について

ア　市川市事務決裁規程における「告示、公告及び公表」の取扱い

（ア）被告市川市において、市川市事務決裁規程（甲以下「決裁規程」という。）によって、市長の権限に属する事務の処理について定められている（**甲３１：市川市事務決裁規程（令和７年２月２８日訓令第１号抜粋）、決裁規程１条・３頁**）。

また、市長又は専決者が前条に規定する事務について最終的に意思決定することについては、「決裁」と定義されている（決裁規程２条・３頁）。

（イ）決裁規程においては、別表１として、「市長の決裁事項及び共通専決事項」が定められているところ、「１　一般事項」における「決裁（専決）事項」として、「告示、公告及び公表」が存在する（決裁規程１５、１６頁）。

そして、「告示、公告及び公表」のうち、「重要なもの」については、「市長」の「決裁（専決）事項」として規定されている。

イ　市川市長に認められた裁量権の範囲

上記のように、重要な告示、公告及び公表については、市川市長が最終的な意思決定について裁量権を有していることが分かる。

もっとも、かかる裁量権についても当然に無制限ではなく、法令や条例、規則、規程、さらには行政法上の一般原則によって一定程度制約が生じると解される。

そして、公表を決定するにあたっては「公表の必要性」「公表対象の正確性・妥当性」「被公表者の利益侵害との比較衡量」といった要素を考慮すべき義務があると考えられる。

ウ　被告村越による裁量権の逸脱・濫用（実体法的違法）について

（ア）事実誤認

行政行為は正しい事実認定を前提として行われるべきものであるから、裁量判断について、重要な事実の基礎を欠く場合には、裁量権の逸脱・濫用となる（最判平成１８年２月７日民集６０巻２号４０１頁、最判平成１８年１１月２日民集６０巻９号３２４９頁参照）。

本件では、令和４年６月２１日の市川市議会６月定例会において、被告市川市の副市長であった訴外大津は、原告の行為によって退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧なおけるどの薬を服用している職員はおらず、刑事事件として原告を告訴するような言動についても確認できていなかったにもかかわらず、そのような内容の文書を公開したことについて認めている（**甲４：６月定例会（令和４年６月２１日）**）。

したがって、「越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ）」（甲６）と題する書面を公文書として一般に「公表」するにあたって、重要な事実の基礎を欠き、事実誤認があることが明らかである。

したがって、かかる点で被告村越の裁量権の逸脱・濫用が認められる。

（イ）目的・動機違反

一般に、裁量処分が法の趣旨・目的とは異なる目的・動機に基づいて行われたものであった場合には、違法になると解される（最大判昭和４２年５月２４日民集２１巻５号１０４３頁、最判昭和４８年９月１４日民集２７巻８号９２５頁参照）。

被告市川市において、公表が市長の決裁事項として認められている趣旨は、公共の利害に関わる真実の情報を市民に対して情報提供することによって、かかる情報を周知させ、市民の生活を向上させる点にあると解される。

しかし、前述したとおり、そもそも原告の行為によって退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧なおけるどの薬を服用している職員はおらず、刑事事件として原告を告訴するような言動についても確認できていなかった（甲４：６月定例会（令和４年６月２１日））。

また、原告は、被告村越による記者会見および公文書の公開があった以降においても、何ら被告市川市および被告村越から制限されることなく市川市職員と職務を行っていたという事実も存在する（甲１４：９月定例会（令和３年９月７日）・４頁、「職員とは従来どおり自由に接することができますし、今定例会に至っても、何事もなかったかのように答弁調整も済んでおります。」）。

仮に多数の職員に対する深刻なパワーハラスメント行為の疑いがあるのであれば、真偽が明らかになるまでは、職員と単独で接する機会がないように配慮されていても良いはずであるにもかかわらず、何らそのような措置は取られなかった。

このようなことからすれば、そもそも被告村越による公表行為は、原告の行為によって退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧なおけるどの薬を服用している職員はいないことを分かっていながら、そのような状況に陥っているかのように周知させて、原告の名誉を貶めることを目的として行われたものであることが強く推認される。

したがって、法の趣旨・目的とは異なる目的に基づいて行われたものとして、被告村越の裁量権の逸脱・濫用が認められる。

（ウ）比例原則違反

警察比例の原則に由来する比例原則について、事実行為を含む権力作用全般に通用する原則として広く適用されることに異論はなく、裁量審査の基準となることについても、一般に承認されている（最判昭和３９年６月４日民集１８巻５号７４５頁参照）。

そして、行政行為による不利益の程度が大きい場合には、事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要であって、行政行為の必要性とかかる行政行為による不利益の内容との権衡の観点から、当該行政行為を選択することの相当性を基礎づける具体的な事情が認められる必要があると解される（最判平成２４年１月１６日判時２１４７号１２７頁参照）。

本件において、被告村越は、市川市議会議長に対する調査の申し入れという名目のもと、原告が市川市職員に対してパワハラ行為を行った旨を定例記者会見において一方的に発言し（乙Ｂ２：（市川市長定例記者会見発言録））、公文書として一般に公開している（甲６：越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ））。

原告は市川市職員に対するパワハラ行為を行っていないにもかかわらず、かかる行為によって、原告の名誉権および名誉感情の侵害という多大な不利益が生じているのであって、定例記者会見および公文書として公表することを選択することの相当性を基礎づける具体的事情は何らないことから、比例原則違反があることが明らかである。

したがって、かかる点でも被告村越の裁量権の逸脱・濫用が認められる。

エ　被告村越による裁量権の逸脱・濫用（判断過程審査）について

（ア）行政庁が裁量判断を行うにあたっては、その判断過程に着目したうえで、重視すべきでない考慮要素を重視し（以下「他事考慮」という。）、考慮した事項に対する評価が明らかに合理性を欠いており（以下「評価の明白な合理性欠如」という。）、

当然考慮すべき事項を十分に考慮しなかった（以下「考慮不尽」という。）結果、社会通念に照らし著しく妥当性を欠いた場合には、裁量権の逸脱・濫用として違法になると解される（最判平成１８年２月７日民集６０巻２号４０１頁参照）。

（イ）本件において、被告市川市および被告村越の主張によれば、職員からのアンケート結果によって原告のパワハラ行為が明らかである旨主張されているものの、そもそも被告村越による記者会見および公文書公開に至る以前において、原告は被告村越および被告市川市から、パワハラ行為に関する事実関係について、何ら事前に確認されることはなかった。

憲法３１条による適正手続の保障が、行政手続にも要求されることは異論がないところ（最大判平成４年７月１日民集４６巻５号４３７頁参照）、行政手続法上に定められる不利益処分（「行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分」、行政手続法２条４号参照）をするにあたって、行政庁は処分の名宛人に対し、事前に聴聞や弁明の機会の付与といった手続きが要求されている（行政手続法１３条参照）。

このような規定が制定されていることからも、行政庁が特定人を名宛人として権利侵害にあたる可能性のある公表行為を行うにあたっては、適正手続きの一環として、事前に聴聞や弁明の機会を付与するべき義務があったと解される。

特にパワーハラスメントのような事案については、そもそも告発者が主張するような事実関係があったか否か、また仮にそのような事実関係があったとして、パワハラ行為と法的に評価できるか否か、といった２段階の評価について、慎重に検討するべきであって、事案の性質上、当事者双方の聞き取りが不可欠である。

（ウ）そして、これらの点について、被告市川市においても異論がないことについては、

①パワーハラスメントの認定に当たっては明確な証拠に基づくことが不可欠であり、職員からの単なる申告や職員に対する確認だけでなく、録音データや録画データ、あるいは日時を記したその都度のメモや記録などの詳細な証拠が求められるもので

あると認識していたこと

②また、原告に対する事実確認や原告による弁明や反論の機会の確保という手続保証をすることも事柄の性質上必須であったと認識していたこと

③上記より、証拠や手続保障の観点からみて、パワーハラスメントがあったと判断するのは困難だったこと

を、令和４年６月定例会（令和４年６月２１日）において総務部長が認め、原告に対して謝罪していたことからも明らかである（甲４：６月定例会（令和４年６月２１日））。

（エ）また、同日、被告市川市における副市長であった訴外大津は、

「先ほども総務部長が御答弁申し上げたとおり、退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員はおりませんでした。また、刑事事件として告訴するような言動も承知しておりません。このような誇張のあったことについては、訂正することに時間をかけてしまい御迷惑をおかけしてしまいました。おわび申し上げます。」

等と発言し、被告市川市として上記の事実は存在していなかったことを認めた（甲４：６月定例会（令和４年６月２１日））。

（オ）さらに、同日、総務部長は、原告による職員に対するパワハラ行為を認定する根拠としたアンケートについて、

「越川議員と職員との間における答弁調整時等のやり取りや出来事のみを議員のパワーハラスメントとして申告するよう理事者側から求めたものであります」

「その結果、自発的ではない形で、当初７人、その後２人の計９人の職員から申告がなされ、この申告に基づき、越川議員のパワーハラスメントを断定し、令和３年８月２４日の記者会見において公表するとともに、同年８月３０日付の申入書により、市川市議会議長に対して厳格な調査と厳正な処罰を求めたものであります」

と発言し、同年９月２２日における９月定例会においても同様の発言をしている（甲４：６月定例会（令和４年６月２１日）、甲５：９月定例会（令和４年９月２２

日））。

（カ）以上からすれば、被告村越は、

①自発的ではない形で、原告のみを狙い撃ちして職員に対して行われたアンケート結果という重視すべきでない考慮要素を重視し、そもそも退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員はおらず、刑事事件として告訴するような言動も承知していなかったにも関わらず、そのような事実があったことを前提として、原告の市川市職員に対するパワハラ行為を認定した（他事考慮）。

②また、パワーハラスメントの認定に当たっては、明確な証拠に基づくことが不可欠であり、職員からの単なる申告や職員に対する確認だけでなく、録音データや録画データ、あるいは日時を記したその都度のメモや記録などの詳細な証拠が求められるものであると認識していたにもかかわらず、そのような証拠が無いなかで、アンケート結果のみをもって原告によるパワハラ行為を認定したのであるから、評価が明らかに合理性を欠いている（評価の明白な合理性欠如）。

③さらには、原告に対する事実確認や原告による弁明や反論の機会の確保という手続保証をすることも事柄の性質上必須であり、証拠や手続保障の観点からみて、パワーハラスメントがあったと判断するのは困難だったと認識していたにも関わらず、原告の市川市職員に対するパワハラ行為を認定しており、当然考慮すべき事項を十分に考慮しなかったといえる（考慮不尽）。

よって、被告村越による原告のパワハラ行為の認定および公表は、社会通念に照らし著しく妥当性を欠いたものであり、かかる点でも被告村越の裁量権の逸脱・濫用が認められる。

（7）違法性および故意・過失

ア　被告市川市は、市川市職員のアンケートについて、原告と市川市職員との間における答弁調整時等のやり取りや出来事のみを議員のパワーハラスメントとして申

告するよう理事者側（市長、副市長、部長）から求めたものであって、その結果、自発的ではない形で、計９名の職員から申告がなされ、かかる申告に基づき、原告のパワーハラスメントがあったと断定したことを認めている（甲４：６月定例会（令和４年６月２１日））。

イ　また、被告市川市は、パワーハラスメントの認定に当たっては明確な証拠に基づくことが不可欠であり、職員からの単なる申告や職員に対する確認だけでなく、録音データや録画データ、あるいは日時を記したその都度のメモや記録などの詳細な証拠が求められるものであると認識していたにもかかわらず、裏づけとなる客観的な証拠は確認できていなかった（甲４：６月定例会（令和４年６月２１日））。

さらに、原告に対する事実確認や原告による弁明や反論の機会の確保という手続保証をすることも事柄の性質上必須であったと認識していたにもかかわらず、そのようなことを行わず、証拠や手続保障の観点からみても、パワーハラスメントがあったと判断するのは困難ななかで、職員の申告とその確認のみをもってパワーハラスメントがあったと公表をしたことや、議場で発言したことを認め、原告に対して謝罪している（甲４：６月定例会（令和４年６月２１日））。

ウ　加えて、そもそも原告の行為によって退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員はおらず、刑事事件として原告を告訴するような言動についても確認できていなかったにもかかわらず、そのような内容の文書を公開したことについて認めている（甲４：６月定例会（令和４年６月２１日））。

エ　以上を踏まえれば、被告市川市は、

①原告が市川市職員に対してパワハラ行為を行ったか否かという点について、原告に対して告知・弁解・防御の機会を一切設けず、

②アンケートにあたっては、原告と市川市職員との間における答弁調整時等のやり取りや出来事のみを議員のパワーハラスメントとして申告するよう理事者側（市長、副市長、部長）から狙い撃ちをして求めたものであって、その結果、自発的ではない形で、計９名の職員から申告がなされたことを把握しており、

③パワハラの認定には裏付けとなる客観的資料が不可欠であると認識していたにもかかわらず、そのような裏付け証拠を得ることもなく、

④またそもそも原告の行為によって退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員はおらず、刑事事件として原告を告訴するような言動についても確認できておらず、

⑤アンケートに記載されている行為の日時、場所、時間といった事実関係が極めて不明確なまま、④記載の明らかな虚偽の事実も含めて、原告の市川市職員に対するパワハラ行為があった旨認定し、公文書として公開し、議場において発言していた。

オ　被告村越、訴外大津は、当時、市川市長、市川市副市長という市川市における重要な機関として本件の対応にあたっていたことからすれば、上記①ないし⑤記載の事実については当然に認識していた（なお④については、訴外大津が自ら発言している（甲４：６月定例会（令和４年６月２１日））。

カ　さらには、訴外松井、訴外荒木は、上記①ないし⑤記載の事実について、慎重に確認したうえで議場における発言等をすべきであったのにも関わらず、そのようなことを行わずに、議会での発言等を行った。

キ　以上を踏まえれば、

①被告市川市、被告村越、訴外大津は、全体の奉仕者として法の一般原則および法令等に基づき公正かつ公平に職務を遂行しなければならないという職務上尽くすべき注意義務を負っていたにもかかわらず、その注意義務を顧みず、原告のみを狙い撃ちにして、原告が市川市職員に対するパワハラ行為を行ったという虚偽の事実を捏造したうえで上記行為を行ったのであって、違法性および故意・過失が認められる。

②また、訴外松井、訴外荒木は、市川市民の代表たる市川市議会議員として、法の一般原則および法令等に基づき公正かつ公平に職務を遂行しなければならないという職務上尽くすべき注意義務を負っていたにもかかわらず、原告が市川市職員に対するパワハラ行為を行ったか否かについて、その真偽を確かめることなく、原告が市川市職員に対するパワハラ行為を行ったという虚偽の事実を上記行為によって公表

したのであって、違法性および故意・過失が認められる。

（８）原告は、テレビや新聞、インターネット上のニュース記事、ＳＮＳでの投稿といったあらゆる媒体によって、市川市職員に対するパワハラ行為があった旨の虚偽の事実が日本全国に広まることとなってから（**甲１：令和３年８月２４日記者会見に関する新聞報道、甲２－１：テレビ報道①、甲２－２：テレビ報道②**）、令和５年２月１５日に被告市川市が公文書を撤回する方針を明らかにするに至るまで（**甲８：各派代表者会議（令和５年２月１５日）、甲９：公文書撤回に関するマスコミ報道**）、実に１年４か月あまり、議会内外において自らの潔白を証明するために多大な時間・労力を費やすことを余儀なくされた。

以上の事実を踏まえれば、被告市川市の上記一連の行為による原告に対する慰謝料は、９００万円を下回ることはない。

そして、原告は被告市川市の上記一連の行為により本訴訟を提起するに至っていることから、９００万円の１０％に相当する弁護士費用９０万円についても、被告市川市の一連の違法行為によって被った損害である。

以上より、原告は、合計で９９０万円の損害を被っている。

（９）よって、原告は、被告市川市に対し、国家賠償法１条１項に基づく損害賠償として、金９９０万円及び令和３年１２月１４日（被告村越が１２月定例会で発言をした最後の日）から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払うことを求める。

以上